

Qui sommes-nous en droit, et pourquoi la douane et la TVA coïncident

Fondations juridiques et comptables de Bonzini Cargo au Cameroun · partie 1

NORTON GAUSS BONZINI SARL · document interne · version du 4 octobre 2026 · préparé pour Nelson Soh, directeur des opérations

Règle de ce document. Chaque affirmation porte une étiquette. **OFFICIEL** : lu dans un texte publié par un État ou une organisation officielle (lien en fin de document). **COPIE** : texte officiel, mais lu dans une copie publiée par un cabinet privé. **ANALYSE** : mon raisonnement à partir des textes. Ce n'est pas une position de l'administration. **JE NE SAIS PAS** : je n'ai pas trouvé de texte officiel. La personne à consulter est indiquée.

1. La réponse en cinq phrases

- En droit CEMAC, ce que fait Bonzini porte un nom : **commissionnaire de transport**. Le Code de 2012 l'appelle aussi « entrepreneur de transport multimodal ». On organise tout le trajet, en notre nom, et on s'engage sur le résultat. En anglais : *freight forwarder*, et pour le groupage *consolidator*.
- Nous ne sommes **pas transitaire** : le transitaire agit seulement comme mandataire de son client, sans garantir le résultat. Nous ne sommes pas non plus **commissionnaire en douane**, un métier qui exige un agrément.
- Mais sur nos déclarations en douane, nous ne disons pas que nous agissons pour nos clients. Le Code des douanes nous considère donc comme **l'importateur**, comme si la marchandise était à nous.
- D'où le nœud que vous avez senti : nous payons à la douane une TVA sur des marchandises qui ne sont pas à nous et que nous ne revendons pas. Selon ma lecture du Code des impôts, **nous ne pouvons pas la déduire**. Nos clients non plus, puisque la déclaration n'est pas à leur nom.
- Il existe deux façons cohérentes de travailler (partie 5). La situation actuelle mélange les deux. La première décision se prend avec un expert-comptable. L'administration fiscale peut ensuite nous donner une **réponse écrite et opposable** : c'est la procédure de rescrit (partie 7).

2. Le bon mot pour nous définir

Le Code communautaire de la marine marchande de la CEMAC définit chaque métier. Les définitions de 2001 **OFFICIEL** et de 2012 **COPIE** sont identiques pour le commissionnaire de transport.

Métier	Ce que dit le texte	Chez nous
Commissionnaire de transport (Code 2012 : « entrepreneur de transport multimodal »)	« toute personne physique ou morale chargée d'organiser ou de faire exécuter sous sa responsabilité les opérations d'acheminement des marchandises selon les modes de son choix pour le compte du commettant » (Code 2001, art. 2-21). « Il a une obligation de résultat » (Code 2001, art. 453). En 2012 : il organise le trajet avec au moins deux modes de transport et un contrat unique ; « il agit en son nom et pour son compte [...] et assume la responsabilité de l'exécution du contrat » (art. 642) COPIE .	C'est nous. Un prix unique de Guangzhou à Douala, camion plus bateau (ou avion), nous choisissons les prestataires, et nous répondons du résultat.

Transitaire	« Le transitaire est le mandataire salarié du client » ; « il n'est tenu que d'une obligation de moyen et de diligence » (Code 2001, art. 452). En 2012, il intervient « à la charnière entre deux modes de transport » (art. 638).	Eric en Chine : booking, camion, douane d'export, pour notre compte.
Commissionnaire en douane	« Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane » (Code des douanes CEMAC, art. 149) OFFICIEL .	Le déclarant agréé que nous mandats au Cameroun. Au Cameroun, on l'appelle souvent « transitaire ».
Transporteur maritime	« toute personne [...] par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport de marchandises par mer est conclu avec un chargeur » (Code 2001, art. 2-52 ; Règles de Hambourg, art. 1) OFFICIEL .	Maersk, CMA CGM. Vis-à-vis de nos clients, nous pourrions aussi être vus comme transporteur ANALYSE .
Importateur	Celui au nom de qui la marchandise entre et qui doit les droits (Code des douanes, art. 74-4, partie 3).	Normalement le client , propriétaire. Aujourd'hui, sur le papier : nous .

Pourquoi le mot compte. Il décide de notre responsabilité. Le transitaire répond seulement de ses fautes prouvées (Code 2012, art. 639) **COPIE**. Le commissionnaire de transport, lui, a une obligation de résultat : si un colis se perd, c'est à nous de prouver que ce n'est pas de notre fait. C'est cohérent avec notre promesse commerciale, mais il faut des conditions générales et une assurance à la hauteur.

Agrément. Le Code 2012 renvoie les conditions d'exercice de ces métiers à l'Acte n° 3/98 UDEAC du 5 février 1998 (art. 620) **COPIE**. Je n'ai pas lu cet Acte ni le texte camerounais d'application. Je ne sais donc pas si un agrément est exigé pour notre activité, ni lequel **JE NE SAIS PAS**. **Qui consulter :** le ministère des Transports et un avocat.

3. Pourquoi nos déclarations en douane sont à notre nom

Le Code des douanes de la CEMAC **OFFICIEL** nous autorise à déclarer :

« la déclaration en douane peut être faite par toute personne pouvant légalement disposer de la marchandise » (art. 148).

Nous sommes destinataires sur le connaissance, donc nous pouvons en disposer. Mais l'article 148 commence par « sous réserve de l'article 74 », qui offre deux manières de traiter avec la douane :

« Les personnes intéressées ont la faculté de traiter avec la douane, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers qu'elles désignent pour agir en leur nom » (art. 74-1).

« Les personnes qui ne déclarent pas qu'elles agissent en tant que représentant en douane [...] sont réputées agir en leur nom propre et pour leur propre compte » (art. 74-4).

Ce que ça veut dire. Si nos déclarations ne disent pas que nous agissons pour nos clients, la douane nous traite comme le propriétaire et l'acheteur de tout le conteneur. C'est ce qui se passe aujourd'hui **ANALYSE**.

Deux conséquences directes :

- **La valeur en douane.** Elle se calcule sur « le prix effectivement payé ou à payer pour ces marchandises » (art. 30-1) **OFFICIEL**. La douane attend donc une facture d'achat **à notre nom**. Nous n'en avons jamais, puisque ce sont nos clients qui achètent. Elle fixe alors la valeur elle-même.
- **Déclarer pour les autres.** Si nous voulons déclarer au nom de nos clients sans être commissionnaire en douane agréé, le Code prévoit une « autorisation de dédouaner », accordée par le Directeur national des douanes (art. 150) **OFFICIEL**. Je ne sais pas comment la douane camerounaise l'applique en pratique **JE NE SAIS PAS**. **Qui consulter** : la Direction générale des douanes et notre commissionnaire en douane agréé.

Le diagnostic douanier complet, avec la déclaration de septembre 2026, est dans [docs/cargo/reference/qui-declare-groupage.md](#).

4. Le nœud : la TVA et le précompte payés à la douane

Sur chaque déclaration à notre nom, la douane encaisse notamment deux taxes qui ne sont pas des droits de douane. Toutes les citations viennent du Code général des impôts, édition 2026 **OFFICIEL**.

La TVA à l'importation : 17,5 %, plus 10 % de centimes additionnels, soit 19,25 %

Taux de 17,5 % (art. 142) ; centimes additionnels fixés à « dix pour cent (10 %) du principal [...] de la taxe sur la valeur ajoutée » (art. C 83).

La règle de déduction :

« La Taxe sur la Valeur Ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible » (art. 143-1 a).

Elle doit figurer, « en cas d'importation, sur la déclaration de mise à la consommation » (art. 143-1 b).

Ma lecture **ANALYSE** : nous pouvons déduire une TVA seulement si elle fait partie du prix de ce que **nous** vendons. Ce que nous vendons, c'est un transport. Les marchandises de nos clients ne sont pas un élément de ce prix : nous ne les achetons pas et nous ne les revendons pas. Cette TVA n'est donc pas déductible pour nous. Et nos clients ne peuvent pas la déduire non plus, puisque la déclaration n'est pas à leur nom.

Ce que ça coûte, si cette lecture est la bonne.

- La TVA d'import devient une **charge** pour nous, que nous refacturons dans le prix « douane incluse ».
- Refacturée ainsi, ce n'est pas un débours. Le Code n'exclut de la base de la TVA que « les débours qui ne sont que des remboursements de frais facturés pour leur montant exact » (art. 137-3). Or c'est **notre** taxe, pas une dépense faite au nom du client.
- Si notre fret est lui-même soumis à la TVA (question encore ouverte), on paierait de la TVA sur un prix qui contient déjà de la TVA.
- Un client entreprise au régime du réel perd une TVA qu'il aurait pu déduire si la déclaration avait été à son nom. C'est un argument commercial perdu.

Le précompte : 2 % pour nous, 10 % pour un client sans fichier fiscal

Taux : « 10 % du montant des opérations pour les contribuables ne relevant pas du fichier d'un centre des impôts » ; « 2 % du montant des opérations, pour les commerçants relevant du régime du réel ». Base : la valeur en douane. « Le précompte n'est pas récupérable sur le prix. » Pour une société, « la somme précomptée constitue un acompte à faire valoir sur les acomptes mensuels » d'impôt (art. 21-3).

- Comme nous sommes au réel, nous payons 2 % au lieu de 10 % pour un client informel. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles le groupage se déclare au nom du groupeur **ANALYSE**.
- Ce précompte, nous pouvons l'imputer sur notre propre impôt. Mais le texte dit qu'il « n'est pas récupérable sur le prix ». Le refacturer au client **et** l'imputer sur notre impôt revient peut-être à le récupérer deux fois. C'est à confirmer avec l'expert-comptable **JE NE SAIS PAS**.

5. Deux façons cohérentes de travailler, et la nôtre aujourd'hui

	Modèle A : acheteur-revendeur	Modèle B : commissionnaire de transport	Aujourd'hui
Qui achète la marchandise	Bonzini, avec une facture d'achat à son nom.	Le client.	Le client.
Au nom de qui la déclaration	Bonzini (art. 74-4).	Le client, représenté par un commissionnaire en douane agréé ou par nous avec l'autorisation de dédouaner (art. 74, 149, 150).	Bonzini.
Ce que Bonzini facture	La marchandise rendue au Cameroun : une vente .	Le transport et ses services. Les droits avancés pour le client sont des débours au franc près (art. 137-3).	Un prix de transport « douane incluse ».
TVA d'import	Déductible par Bonzini, qui collecte la TVA sur sa revente ANALYSE .	Payée par le client. Déductible par lui s'il est au réel.	Payée par Bonzini, non déductible selon ma lecture.
Le point faible	Ne correspond pas à notre métier, sauf pour la « centrale d'achat ». Il faut acheter vraiment.	Le client doit avoir un NIU, et paie 10 % de précompte s'il n'est pas dans un fichier fiscal. Plus de déclarations à gérer.	Le droit voit un acheteur ; la réalité est un transporteur. Rien ne se raccorde.

Recommandation **ANALYSE** : notre métier correspond au modèle B. Le modèle A peut rester pour les cas où nous achetons vraiment pour le client (la centrale d'achat). Les étapes concrètes pour passer d'un modèle à l'autre ont déjà été étudiées (docs/cargo/recommandation-regime-douanier.md , voies A, B et C). Elles doivent maintenant être validées par l'expert-comptable et la douane.

6. Comment ça se traduit dans la comptabilité

Nous sommes au régime du réel. Le Code nous impose donc une comptabilité au « système normal prévu par le droit comptable OHADA » (art. 150-4) **OFFICIEL**. Dans le modèle B **ANALYSE** :

- **Notre chiffre d'affaires**, c'est le fret et nos services, rien d'autre.
- **Les droits et taxes payés pour un client** ne sont ni une recette ni une charge : c'est une avance, que le client nous rembourse au franc près, justificatif à l'appui.
- **Ce que nous payons au transitaire, à l'armateur, au déclarant** : ce sont nos charges.

Les numéros de comptes exacts (plan SYSCOHADA) doivent être fixés par l'expert-comptable **JE NE SAIS PAS**.

Règles nouvelles de 2026 à connaître **OFFICIEL** :

- Une dépense de **100 000 FCFA ou plus payée en espèces** n'est pas déductible de l'impôt (art. 8 bis-1). La TVA d'un achat de ce montant payé en espèces ne se déduit pas non plus (art. 143-1 d).
- Une dépense n'est pas déductible si sa facture n'a pas les mentions obligatoires, si elle est « délivrée en marge du système de suivi de facturation électronique de l'administration fiscale », ou si le fournisseur n'est pas dans le « fichier des contribuables actifs » (art. 8 bis-2).
- Pour déduire une TVA, la facture doit avoir été émise par ce système électronique (art. 143-1 b). Ses modalités pratiques ne sont pas dans le Code **JE NE SAIS PAS**. **Qui consulter** : l'expert-comptable et le centre des impôts.

7. Obtenir une réponse officielle : le rescrit fiscal

Plutôt que de deviner, la loi permet de poser la question à l'administration avant d'agir :

« Tout contribuable peut, préalablement à la conclusion d'une opération [...], solliciter l'avis de l'Administration sur le régime fiscal qui lui est applicable. » La réponse « garantit le contribuable contre tout changement d'interprétation ultérieur ». Sans réponse dans les trois mois, la position du contribuable est tacitement acceptée (Livre des procédures fiscales, art. L 33 bis) **OFFICIEL**.

C'est l'outil pour trancher, une fois pour toutes, les questions de la partie 8. Il faut décrire l'opération complètement, sinon la garantie ne joue pas. La demande se prépare avec l'expert-comptable.

8. Ce que je ne sais pas, et qui peut répondre

N°	Question	Qui consulter
1	La TVA d'import payée à notre nom sur les marchandises des clients est-elle déductible pour nous ? (ma lecture : non)	Expert-comptable, puis rescrit (art. L 33 bis)
2	Notre fret Chine → Cameroun est-il soumis à la TVA ? Sinon, quelle mention sur la facture ?	Expert-comptable, puis rescrit
3	Le précompte : peut-on à la fois le refacturer au client et l'imputer sur notre impôt ?	Expert-comptable
4	Faut-il un agrément pour exercer comme commissionnaire de transport (Acte n° 3/98 UDEAC, texte camerounais) ? Pour le maritime et pour l'aérien ?	Ministère des Transports, avocat
5	Comment déclarer au nom de nos clients : par notre commissionnaire en douane agréé avec un mandat, ou avec une autorisation de dédouaner (art. 150) ? Quelles conditions au Cameroun (art. 74-3) ?	Direction générale des douanes, commissionnaire en douane agréé
6	Nos statuts et notre registre du commerce couvrent-ils l'activité de commissionnaire de transport ?	Avocat (à lire dans nos statuts)
7	Le système de facturation électronique : sommes-nous concernés, et à partir de quand ?	Expert-comptable, centre des impôts

L'expert-comptable doit être inscrit à l'Ordre ; l'avocat, au Barreau du Cameroun. Vérifiez leur inscription avant de les mandater.

9. La suite, petit bout par petit bout

	Étape	Ce qu'on obtient
✓	Les documents client (guide du 4 octobre)	Bon de réception et devis, facture, reçu, bon de livraison.
•	Partie 1 : ce document	Notre nom en droit, et le nœud douane/TVA expliqué.
2	Rendez-vous avec un expert-comptable, ce document en main	Réponses aux questions 1, 2, 3 et 7. Choix du modèle. Décision sur le rescrit.
3	Statuts et agrément	Objet social à jour, agrément de commissionnaire de transport si exigé.
4	Douane au nom des clients	Mandat type, NIU des clients, déclaration en représentation.

5	Nos paiements vers la Chine	Payer le transitaire et le fret dans les règles des changes de la CEMAC.
6	La société de Chine et Bonzini Cameroun	Qui facture quoi à qui entre les deux sociétés.
7	Assurance et responsabilité	Couverture des marchandises, limite de responsabilité dans nos conditions.

10. Sources

Texte	Où il a été lu	Statut
Code général des impôts du Cameroun, édition 2026 : art. 8 bis, 21, 137, 142, 143, 150, C 83, L 33 bis	impots.cm, site de la Direction générale des impôts	OFFICIEL
Règlement n° 05/19-UEAC-010A-CM-33 portant révision du Code des douanes de la CEMAC : art. 30, 74, 148, 149, 150	sgg.cg, Secrétariat général du gouvernement du Congo (État membre de la CEMAC)	OFFICIEL
Code communautaire de la marine marchande CEMAC, version 2001 : art. 2 (définitions), 452, 453	NATLEX, base de textes de l'Organisation internationale du travail	OFFICIEL
Code communautaire de la marine marchande CEMAC, version 2012 : art. 620, 638, 639, 642	Copie publiée par le cabinet Kalieu Elongo	COPIE
Règles de Hambourg (1978) : art. 1 ; adhésion du Cameroun le 21/10/1993	uncitral.un.org, Nations unies	OFFICIEL
Acte n° 3/98 UDEAC (professions auxiliaires) ; loi n° 95/09 et décret n° 96/072 (Cameroun)	Non trouvés en version officielle	JE NE SAIS PAS